

Einwanderung ist kein Menschenrecht Zwischen Auswanderung und Immigration besteht eine Asymmetrie, die aufgrund der deutsch-deutschen Erfahrungen leicht überseh....

Einwanderung ist kein Menschenrecht; Zwischen Auswanderung und Immigration besteht eine Asymmetrie, die aufgrund der deutsch-deutschen Erfahrungen leicht übersehen wird

Der Tagesspiegel

Sonntag 25. Oktober 2015

Copyright 2015 Verlag Der Tagesspiegel GmbH Alle Rechte Vorbehalten



Section: MEINUNG; S. 7; Ausg. 22561

Length: 1956 words

Byline: Richard Schröder

Body

Es ist ein Menschenrecht, auszureisen. Es gibt aber kein Menschenrecht, einzureisen, schon gar nicht in das Land meiner Wahl. Der Staat darf seinen Bürgern das Weggehen nicht prinzipiell verbieten. Aber kein Staat ist gezwungen, jeden, der kommen will, aufzunehmen. Die besonders beliebten Einwanderungsziele könnten bei völlig ungeordnetem Massenzug ihre Vorzüge schnell verlieren.

Niemand darf mich in meine Wohnung einschließen. Aber ohne meine Erlaubnis darf niemand meine Wohnung betreten - außer Polizei und Feuerwehr.

Das Recht einzuwandern muss von den Vertretern der jeweiligen Staatsbürger verliehen werden. Wem es verliehen werden darf und wem es verliehen werden muss, ergibt sich aus dem nationalen, dem europäischen und dem internationalen Recht.

Zwar konnten alle DDR-Bürger sich ohne staatliche Genehmigung in der Bundesrepublik niederlassen, wenn sie sie erreicht hatten. Das lag aber allein daran, dass DDR-Bürger Deutsche waren im Sinne des Grundgesetzes (Art. 119), wogegen die DDR Sturm gelaufen ist. Weil sie keine Ausländer waren, waren sie keine Einwanderer. Nachdem die innerdeutsche Grenze verschwunden ist, denken viele, weltweit sollten alle Grenzen genauso verschwinden. Sie übersehen: Die Türen einer Gefängniszelle werden von außen verschlossen und hindern am Weggehen. Wohnungstüren dagegen werden von innen verschlossen und hindern am Eindringen. Entsprechend gibt es auch zwei Arten von Mauern und Zäunen. Die Grenzen innerhalb Europas können umso durchlässiger werden bis hin zum praktischen Verschwinden, je sorgfältiger an Europas Außengrenzen kontrolliert und registriert wird.

Denn uneingeschränkt offene Grenzen und Sozialstaat schließen einander aus. Man kann nicht alle aufnehmen, die kommen wollen, und allen das Existenzminimum garantieren. Das kann nur denjenigen gewährt werden, die einen entsprechenden Aufenthaltstitel haben. Jedenfalls aber müssen sie sich in Deutschland legal aufhalten.

Einwanderung ist kein Menschenrecht Zwischen Auswanderung und Immigration besteht eine Asymmetrie, die aufgrund der deutsch-deutschen Erfahrungen leicht überseh....

Dagegen wird eingewendet: "Kein Mensch ist illegal." Der Satz ist richtig. Aber zweifellos können Menschen, die nicht illegal sind, Illegales tun und sich auch irgendwo illegal aufhalten. Übrigens ist der Status der "Illegalen" höchst prekär. Sie werden oft entwürdigend ausgebeutet und scheuen sich, staatlichen Schutz in Anspruch zu nehmen. Versichert sind sie auch nicht.

Der illegale Grenzübertritt ist auch dann illegal, wenn dort nur Schilder stehen und kein Zaun.

Es kann von jedem, der zu uns kommt, verlangt werden, dass er eine Tür benutzt und sich dort meldet. Wer das unterlässt, wird zu Recht den zuständigen Behörden zugeführt.

Legale Aufenthaltstitel können Besucher und Touristen, Einwanderer sowie Asylsuchende und Flüchtlinge erlangen.

Visa für Besucher und Touristen werden in der Regel nur für drei Monate erteilt.

Einwanderer sind Menschen, die ihr Land freiwillig verlassen, um bessere Lebenschancen im Einwanderungsland zu finden. Die Genehmigung der Einwanderung richtet sich nach den Bedürfnissen des aufnehmenden Landes, im Besonderen nach dem Bedarf an Arbeitskräften. Typische Einwanderungsländer verlangen den Nachweis, wovon sie leben wollen, einen Gesundheitsnachweis und Sprachkenntnisse. Sie sollen der einheimischen Bevölkerung nicht zur Last fallen.

Sofern innerhalb der Europäischen Union Freizügigkeit besteht, hat der Staat bei EU-Bürgern gar nichts mehr zu erlauben, wenn sie einwandern. Übrigens kamen 2013 75 Prozent der Einwanderer aus europäischen Ländern - und leben hier völlig ohne Integrationsprobleme.

Es wäre gut, wenn alles, was Einwanderer betrifft, in einem Einwanderungsgesetz zusammengefasst würde.

Viele, namentlich viele Afrikaner, die eigentlich einwandern wollen, aber Ablehnung befürchten, wählen den Weg über den Asylantrag, weil der ihnen sofort einen sozial abgedeckten Aufenthaltsstatus verschafft. Manchmal versuchen sie, die befürchtete Ablehnung zu verhindern oder zu verzögern, indem sie falsche Angaben zur Person machen. Das ist im Asylverfahren derzeit nicht strafbar. Das verstehe ich nicht. Wer in Deutschland Entgegenkommen erwartet, aber die Behörden bewusst irreführt, sollte ausgewiesen werden. Wer sich betrügen lässt ohne Konsequenzen für den Betrüger, macht sich zum Affen. Das spricht sich herum.

Hierher gehören die sogenannten Armutsflüchtlinge. Es sind gar nicht die Ärmsten Afrikas, die zu uns kommen, sondern die den Schleppern einige tausend Dollar zahlen, um durch die Sahara und übers Mittelmeer zu kommen. Zu Hause gehören sie der unteren Mittelschicht an. Oft legen Großfamilien zusammen mit dem Ziel, ein Mitglied in Europa zu haben, von dem sie Unterstützung erwarten, die die Reisekosten rentierlich macht. Risikobereitschaft wird nicht nur durch elende Lebensverhältnisse gesteigert, da lähmt sogar oft Resignation, sondern stärker noch durch fantastische Glückserwartungen. Es ist geboten, Menschen in Seenot zu retten und auf festes Land zu bringen. Das kann aber auch Nordafrika sein. Und jedenfalls ist Einwanderungspolitik kein geeignetes Mittel zur Bekämpfung von Not und Armut in anderen Ländern.

Asyl wird in Deutschland aufgrund von Art. 16 des Grundgesetzes jeder Person gewährt, die politisch verfolgt wird, das heißt, der persönlich durch den Staat gezielt Rechtsverletzungen zugefügt werden, die nach ihrer Intensität und Schwere die Menschenwürde verletzen, und zwar in Anknüpfung an ihre Religion, politische Überzeugung oder andere, für sie unverfügbare Merkmale (so das Bundesverfassungsgericht im Beschluss vom 10. Juli 1989).

Das Recht auf Asyl ist als Grundrecht in seinem Wesensgehalt unantastbar (Art. 19 (2)). Es ist ein Grundrecht für alle, die nicht deutsche Staatsbürger sind, aber irgendwo auf der Welt politisch verfolgt werden. Es ist wie das ebenfalls in Art. 16 ausgesprochene Verbot der Aberkennung der deutschen Staatsbürgerschaft aus den Erfahrungen der Nazizeit hervorgegangen, in der jüdischen Deutschen die Staatsbürgerschaft entzogen und oft Asyl in erreichbaren Ländern verwehrt wurde. Da Verfolgte meist mittellos zu uns kommen, erwachsen für den Staat aus dem Asylrecht Leistungsverpflichtungen. Wenn wirklich alle politisch Verfolgten der Welt plötzlich nach

Einwanderung ist kein Menschenrecht Zwischen Auswanderung und Immigration besteht eine Asymmetrie, die aufgrund der deutsch-deutschen Erfahrungen leicht überseh....

Deutschland kämen, würde die staatliche Ordnung zusammenbrechen. Davon kann aber derzeit überhaupt nicht die Rede sein.

Weil Voraussetzung für Asyl die individuelle Verfolgung durch den Staat ist, liegt die Zahl derer, die aufgrund von Art. 16 GG ein Aufenthaltsrecht bekommen, lediglich zwischen 1 und 2 Prozent derer, die Asyl beantragen. Das hängt auch damit zusammen, dass seit 1993 niemand in Deutschland Asyl beantragen darf, der aus einem sicheren EU-Staat kommt und dass er dorthin zurückgeschickt werden soll. Außerdem findet bei Ländern, die durch Gesetz als sichere Herkunftsländer erklärt worden sind, eine Beweisumkehr statt - und nicht etwa automatische Abschiebung. Der Antragsteller muss beweisen, dass er dort politisch verfolgt wurde oder bei Rückkehr Schlimmstes befürchten muss.

Eine Obergrenze, nach der jährlich nur eine festgesetzte Anzahl von Personen ein bestimmtes Grundrecht beanspruchen darf, kann es natürlich nicht geben. Aber das Grundrecht auf Asyl kommt ja nur den tatsächlich Verfolgten zu und nicht jedem, der "Asyl" ruft und Einlass begehrt. Wo und wie festgestellt wird, ob jemand verfolgt wird, dafür sind durchaus verschiedene Verfahrensweisen denkbar.

Wer als Flüchtling anerkannt wird, richtet sich nach der Genfer Flüchtlingskonvention, beziehungsweise nun nach dem Asylverfahrensgesetz (zuerst 1992). Danach erfolgt die formelle Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaften. Die Verfolgung kann auch von nichtstaatlichen Akteuren ausgehen, die vom Staat nicht gehindert werden. Ansonsten entspricht die Definition des Flüchtlings weithin der des Asylberechtigten. Die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaften ist unabhängig von der Frage, ob der Betreffende über einen sicheren Drittstaat eingereist ist. Aber bevor er Deutschland erreichte, war er bereits nicht mehr in Lebensgefahr, denn Deutschland ist von sicheren Staaten umgeben.

Das Aufenthaltsrecht gilt zunächst für die Dauer der Gefahr. Es wird deshalb zunächst nur für drei Jahre erteilt. Nach sechs Jahren kann die Einbürgerung beantragt werden.

Naturkatastrophen und Armut, aber auch Krieg und Bürgerkrieg gelten nicht als Gründe für Asyl oder für den rechtlichen Flüchtlingsstatus. Dieser verwunderliche Befund rührt wohl daher, dass während des Zweiten Weltkriegs und danach weder Kriegsflüchtlinge noch Vertreibungsflüchtlinge ins Ausland flohen.

Deshalb gibt es zudem den subsidiären Schutz. Ihn genießen diejenigen, die berechtigt befürchten müssen, in ihrem Heimatland der Folter, der Todesstrafe oder der Gefahr durch bewaffnete Konflikte ausgesetzt zu sein.

Schließlich darf die Regierung Ausländergruppen aufgrund humanitärer Hilfe den Flüchtlingsstatus einräumen (Kontingentflüchtlinge), wie etwa den Afghanen, die die Bundeswehr unterstützt haben und nun von den Taliban mit dem Tode bedroht werden.

Hier Zahlen von 2014: Es wurden 202 834 Asylanträge gestellt und 128 911 Entscheidungen getroffen. 1,8 Prozent der Anträge führten zu einer Anerkennung nach Art. 16 Grundgesetz als Asylberechtigte, 24,1 Prozent wurden als Flüchtlinge anerkannt, 4 Prozent erhielten subsidiären Schutz, bei 1,6 Prozent wurde ein Abschiebungsverbot festgestellt. Somit waren 31,5 Prozent erfolgreich ("Gesamtschutzquote"). 33,4 Prozent der Anträge wurden abgelehnt. Die Differenz zu 100 Prozent sind die 2014 noch nicht entschiedenen Anträge.

Im September 2015 hat die EU-Kommission Deutschland vorgeworfen, dass 2014 von 128.000 Personen ohne Aufenthaltserlaubnis nur 34 000 zur Ausreise aufgefordert wurden.

Das heißt: Die Behörden entscheiden nachvollziehbar und gründlich. Aber wer keinen Anspruch auf einen Aufenthaltstitel hat, den schieben die deutschen Behörden überwiegend dennoch nicht ab. Offenbar möchte sich niemand die unerfreulichen Konsequenzen rechtsstaatlicher Regelungen zuschreiben lassen. Die Folge: Weltweit verbreitet sich die falsche Überzeugung, in Deutschland könnten alle bleiben, die kommen.

Gegen Abschiebehaft wird eingewendet, sie kriminalisiere Flüchtlinge. Aber Abschiebehaft ist keine Strafe. Gesetze, Verwaltungs- und Gerichtsentscheide sind keine Wünsche oder Bitten, sondern Vorschriften, hinter denen

Einwanderung ist kein Menschenrecht Zwischen Auswanderung und Immigration besteht eine Asymmetrie, die aufgrund der deutsch-deutschen Erfahrungen leicht überseh....

die vollziehende Staatsmacht steht. Das bekommt auch jeder Deutsche zu spüren. Das macht den Rechtsstaat aus. Wer ausreisen muss und nicht ausreisen will, wird zu Recht gezwungen.

Manche sagen, die Flüchtlinge sollten uns willkommen sein, weil wir Arbeitskräfte brauchen und junge Familien mit Kindern, die später unsere Rente bezahlen. Durch Zuwanderung werde unsere Gesellschaft bunter. Wenn wir Flüchtlinge aufnehmen, weil es sich für uns lohnt, ist das eine schäbige, unwürdige Haltung, die sich nicht an der Menschenwürde der Flüchtlinge orientiert. Denn wenn es sich nicht lohnen würde, was dann? Wer Flüchtlingen hilft, denkt dabei sicher nicht an die Sicherung seiner Rente. Er will Menschen in Not helfen.

Den Bedarf an Arbeitskräften durch unregulierte Flüchtlingsströme regeln zu wollen, ist ein Formenmissbrauch. Dazu ist der Flüchtlingsschutz nicht da. Es ist aber auch die denkbar teuerste Weise, Arbeitskräfte zu gewinnen. Wir müssen diejenigen, die bei uns bleiben, in Lohn und Brot bringen, aber um ihrer selbst willen und um des gesellschaftlichen Friedens willen, nicht um von ihnen Vorteile zu erlangen. Das wird teuer werden, muss aber sein.

Und sehr starke Zuwanderung polarisiert jede Gesellschaft. Zuwanderer verschiedenster Herkunft (da kommen ja nicht "die Hugenotten") bringen manchmal auch hartes Konfliktpotenzial mit, denn Ausländer sind für andere Ausländer auch wieder Ausländer.

Wir müssen an dieser gewaltigen Aufgabe nicht scheitern, wenn wir uns vor Illusionen hüten.

Graphic

Richard Schröder ist Theologe und Philosoph. Am 18. März 1990 wurde er in die Volkskammer gewählt und war bis zum 2. Dezember 1990 für die SPD Mitglied des Deutschen Bundestages. Von 1993 bis Januar 2009 war er Verfassungsrichter des Landes Brandenburg. Foto: Kai-Uwe Heinrich

Illustration: Klaus Stuttmann

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Subject: EINWANDERUNG (90%); MENSCHENRECHTE (90%); AUSWANDERUNG (89%); EUROPÄISCHE UNION (89%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (78%); INTERNATIONALES RECHT (78%); ILLEGALE EINWANDERER (77%); STAATSANGEHÖRIGKEIT (77%); SPRACHE (76%); INTERNATIONALE WIRTSCHAFTSORGANISATIONEN (75%); STAATSGRENZEN (72%); SOZIALE HILFE & WOHLFAHRT (68%); ARBEITSMARKTLAGE (64%); ARBEITSKRÄFTENACHFRAGE (50%)

Geographic: EUROPÄISCHE MITGLIEDSTAATEN (90%); EUROPA (92%); DEUTSCHLAND (58%)

Load-Date: October 24, 2015